

주의요구(부서) · 통보

제 목 계약보증금 인하 관련 계약업무 소극적 처리

관 계 부 서 □□□, ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■,
■■■■■■■■■, ▲▲▲▲▲, ■■■■■■■■■■

조 치 부 서 □□□

내 용

1. 업무 개요

공사를 포함한 공공기관에서는 공사(工事), 용역 및 물품 구매를 위한 계약을 체결할 때에는 계약상대방의 계약 이행을 담보하기 위해 계약상대방으로 하여금 계약금액의 일정 비율에 해당하는 금액을 계약보증금으로 납부하도록 하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 「국가계약법 시행령」이라 함) 제50조 제1항에 따르면 공공기관이 계약을 체결한 경우 계약금액의 10% 이상을 ‘계약보증금’으로 납부하여야 하도록 되어 있다.

한편 정부는 코로나 19로 인한 민생여건 악화에 대응하여 공공기관 조달 참여기업의 부담을 경감하고자 2020. 5. 1. 위의 「국가계약법 시행령」을 개정하여 국가의 경제위기 극복을 위해 기재부장관이 기간을 정하여 고시한 경우 계약보



증금을 1/2로 감면할 수 있도록 하고, 같은 날 시행한 고시¹⁾를 통해 이를 2020. 12. 31.까지 한시적으로 적용하도록 하였다.

위의 조치는 정부의 강력한 방역 대응 과정에서 급격히 위축된 내수경제의 활력 제고와 공공기관의 사회적 가치 확산을 위해 시행되는 것이므로 전사 계약 담당부서(□□□)는 위 「국가계약법 시행령」 개정사항을 검토하여 관련부서에 전파하는 등 업무를 적극적으로 처리하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 2020. 5. 1. 이후 본사 및 지사·사무소에서 체결된 계약사례를 확인한 결과, 전사 계약담당부서인 □□□를 포함한 8개 부서에서는 위의 한시적 계약특례를 적극적으로 적용하지 않고 기존과 동일하게 계약금액의 10% 이상으로 계약보증금을 납부하도록 하는 등 계 67건의 계약업무를 소극적으로 처리한 사실이 확인되었다.

한편, 전사 계약담당부서(□□□)의 경우 「국가계약법 시행령」이 개정된 2020. 5월경에는 계약발주 등 현안업무 처리를 위해 위의 한시적 계약특례 조항을 적용하지 않다가 같은 해 6월 이후에는 자체 검토 등을 거쳐 계약보증금율을 인하하였 으면서도 그 내용을 각 지사 및 사무소에 전파·시달하지 않아 각 지사 등에서는 이를 인지하지 못해 위 시행령 개정 전의 규정을 적용하고 있었다.

관계부서 의견 □□□는 감사 지적사항을 수용하면서 계약업무와 관련하여 법

1) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 수의계약 등 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」(기재부 고시 제2020-11호)



령이 개정되거나 정책이 시행될 경우 관련 해당사항을 적극 검토하여 공사 내 전
파 및 관련부서 교육 등을 적극 실시하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

① □□□장은 향후 내수·민생 여건 악화 대응 등 정부에서 각종 조달정책이 추진될
경우 본사 조달담당부서로서 관련부서에 대한 교육 및 안내 등을 실시하여 전사
조달정책의 일관성과 유효성을 확보할 수 있도록 업무에 철저를 기하시기 바라며,

[주의요구(부서)]

② 2020. 5. 1. 시행된 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 개정사항
에 대하여 관련부서에 대한 교육 및 안내를 실시하여 주시기 바랍니다. (통보)

